

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אחמד טיבי
איימן עודה
עופר כסיף
יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן

פ/1214/25

הצעת חוק פירוק החומה, התשפ"ג–2023

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה לפרק את החומה ואת גדר ההפרדה, בהתאם להחלטת בית הדין הבינלאומי בהאג מיום כ' בתמוז התשס"ד (9 ביולי 2004) ולמנוע המשך הקמת קטעים של החומה לרבות בירושלים המזרחית ובסביבתה.
- הגדרות 2. בחוק זה –
"אזור" – כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז–2007;
"החומה" – חומת ביטחון, גדר וכל מכשול פיזי אחר שהקימה ממשלת ישראל באמצעות משרד הביטחון באזור.
- אישור החלטת בית 3. ממשלת ישראל תאשר ותקבל בישיבתה הראשונה לאחר קבלת חוק זה את החלטת בית הדין הבינלאומי בהאג מיום כ' בתמוז התשס"ד (9 ביולי 2004) בעניין החומה. בהאג
- פירוק החומה 4. (א) החומה – תפורק.
(ב) אין להקים מיום קבלת חוק זה קטע כלשהו של החומה.
(ג) יבוטלו צווי ההפקעה ותפיסת הקרקע שהוצאו בהקשר ולמען הקמת החומה.

- פיצויים 5. מי שנגרם לו נזק ברכוש או בנפש כתוצאה מהקמת החומה, במישרין או בעקיפין, יהיה זכאי לפיצוי.
- ביצוע 6. (א) שר הביטחון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לצורך ביצועו.
- (ב) תקציב ההוצאות לביצוע חוק זה יקבע בחוק התקציב בסעיף נפרד מחוץ לתקציב הביטחון כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.²
- תחילה 7. תחילתו של חוק זה שבוע ימים מיום קבלתו בכנסת.

דבר הסבר

על פי החלטת בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, ממשלת ישראל עברה על החוק הבינלאומי, בכל הקשור להקמת החומה.

החלטת בית הדין הבינלאומי בהאג הינה בעלת משמעות בינלאומית ומשפטית שאין להתעלם ממנה, וממשלת ישראל נדרשת לאמץ החלטה זו ולבצעה בפועל באופן המידי ביותר, אם היא רוצה להימנות עם המדינות שומרות החוק ולא עם המדינות העברייניות.

אי ביצוע ההחלטה עלול להביא לבידודה של ממשלת ישראל ומדינת ישראל, כפי שהתרחש ב-1971 נגד ממשלת האפרטהייד של דרום אפריקה.

החומה, או הגדר, יוצרת מציאות של אפרטהייד בשטחים הפלסטינים ומאמללת את חיי התושבים ועושה את חייהם היומיומיים לבלתי אפשריים. היא מונעת מהפלסטיני להגיע למרפאה ולבית הספר, ומהאישה ההרה להגיע לבית החולים, וקורעת משפחות.

מצב זה מהווה הפרה של האמנה בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה מ-12 באוגוסט 1949 (אמנת ג'נבה הרביעית) ושל הסכמים הומניטריים בינלאומיים אשר מדינת ישראל חתומה עליהם.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה, על שולחן הכנסת השבע-עשרה, על שולחן הכנסת השמונה-עשרה ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2750 ; פ/548 ; פ/1128 ; פ/1034/20).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.